

1500354-31.2019.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rodrigo Barbosa Sales

Comarca: São Vicente

Foro: Foro de São Vicente

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/10/2022

... de uma conjuntura típica do crime de tráfico, juntamente com o conjunto da prova oral colhida em ambas as fases da persecução penal.

A autoria delitiva restou devidamente demonstrada dado que os policiais narraram os fatos de forma coerente, confirmando que avistaram o réu em movimentação suspeita, em ponto conhecido de tráfico de drogas, uma vez que ao perceber a presença ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Vicente

3ª Vara Criminal

Rua Jacob Emerich, 1367, São Vicente - SP - cep 11310-906

1500354-31.2019.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500354-31.2019.8.26.0536

Controle nº

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MURILO ROBERTO ROTHJE

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Barbosa Sales

Vistos.

MURILO ROBERTO ROTHJE foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

De acordo com a denúncia, no dia 24 de janeiro de 2019, por volta das 08h30min, na Avenida José Rosindo dos Santos Filho, nº 109, Dique do Piçarro, Vila Nossa Senhora de Fatima, nesta cidade de São Vicente, MURILO ROBERTO ROTHJE, RG 46.453.115/SSP-SP, nascido em 21/2/1990, filho de Rosilene Rothje Bezerra, natural de São Vicente/SP, residente na Rua Coronel Silva Teles, nº 826, Parque São Vicente, São Vicente, trazia consigo, transportava e guardava seis tijolos de Cannabis sativa L (maconha), pesando cerca de 3.790g (três mil, setecentos e noventa gramas), para fins de entrega a consumo de terceiros, sem autorização legal, conforme auto de exibição e apreensão (págs. 10/11) e auto de constatação provisória (pág. 12). Segundo restou apurado, policiais civis da equipe GOE 15 realizavam operação conjunta com a Polícia Militar, visando o combate ao tráfico de drogas no local, quando visualizaram o denunciado pulando o muro de uma residência, motivo pelo qual o perseguiram, ocasião em que MURILO dispensou uma sacola plástica no terreno vizinho e entrou na residência de n. 109, sendo detido no andar superior do imóvel. Realizada a abordagem, o denunciado admitiu estar envolvido com o tráfico de drogas e, por isso, dispensou a sacola e tentou fugir. O proprietário do imóvel, Walter Carlos Carvalho de Andrade, alegou não conhecer

MURILO.

Em buscas no terreno onde MURILO dispensou a sacola, os policiais localizaram, no solo, num campo de futebol, a referida sacola, que continha seis tijolos de Cannabis sativa L (maconha), e, no telhado, um rádio HT comunicador.

Por tais motivos, o denunciado foi preso em flagrante.

O réu foi preso em flagrante e beneficiado com a revogação da prisão cautelar em 18/02/2019 (págs. 64 e 77/80).

Notificado a apresentar defesa preliminar (pág. 88), ofertada nas págs. 91/92.

Recebida a denúncia em 23/04/2019 (págs. 93/94), o réu foi citado (págs. 124 e 137).

No curso da instrução foram ouvidas as testemunhas de acusação: Alberto Teixeira Filho e Marcelo Antonio Paulo Varella, e as testemunhas de defesa: Sueli Rodrigues Linger, Luan Piovezan de Alvarenga, Marcos Antonio de Oliveira Paula e João Batista do Bonfim Filho Marcelo Antonio Paulo Varella, e interrogado o réu (págs. 137, 197, 215).

Prejudicada a oitiva da testemunha Walter Carlos Carvalho de Andrade, não localizada (págs. 210 e 215).

Em memoriais, o Ministério Público requereu a procedência da denúncia (págs.222/231), enquanto a Defesa postulou pela absolvição ou desclassificação do artigo 33 para o artigo 37 da Lei de Drogas, aplicação da minorante prevista no artigo 33, §4º da Lei 11.343/2006, fixação do regime aberto, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e direito de recorrer em liberdade (pág.234/249).

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

A denúncia é procedente.

Em audiência, a testemunha Marcelo Antonio Paulo Varella, policial civil, disse que estava em operação juntamente com uma grande equipe no local dos fatos, quando avistaram o réu atravessando um campo de futebol correndo, arremessando uma sacola em um matagal e ingressando em uma casa, ao se deparar com a situação, os policiais, com permissão do proprietário, adentraram no local, de modo que subiram no andar superior da residência e abordaram o denunciado, próximo ao local foi encontrada a sacola próxima despejada pelo réu, encaminhando-a delegacia.

Em audiência, a testemunha Alberto Teixeira Filho, policial civil, narrou em uníssono os mesmos fatos narrados pelo colega de farda, acrescentando que a casa no qual o denunciado foi detido é bem próxima ao campo de futebol e que o réu confessou informalmente apenas a posse do rádio comunicador, negando a posse das drogas.

Em audiência, a testemunha Sueli Rodrigues Linger afirma ser vizinha do denunciado, alegando que nunca soube de nenhum envolvimento dele com o tráfico e que sempre trabalhou.

Em audiência, a testemunha Luan Piovezan de Alvarenga disse que conhece o réu há 10 anos e nunca ficou sabendo de envolvimento dele com a justiça e com drogas, afirmando que o denunciado trabalha como ajudante de caminhão.

Em audiência, a testemunha Marcos Antônio de Oliveira Paula disse que não presenciou os fatos, apenas alegou que é morador do local e diretor do clube no qual o réu atravessou o campo, de modo que nunca ficou sabendo de envolvimento dele com o crime e que sempre foi trabalhador.

Em audiência, a testemunha João Batista do Bonfim Filho afirmou conhecer o réu desde criança, de modo que nunca ficou sabendo de envolvimento dele com o crime e que trabalha na área portuária.

Em audiência, o réu Murilo Roberto Rothje disse que em virtude de estar passando por uma dificuldade financeira, aceitou a proposta de ficar como olheiro, de modo que função de observar a rua e avisar no rádio quando perceber a presença de policiais, ao se deparar com tiros ele se dirigiu ao telhado e arremessou o rádio comunicador, sendo abordado pelos policiais.

A materialidade delitativa restou devidamente comprovada pelo auto de exibição e apreensão (págs. 10/11), auto de constatação provisória (pág. 12) e laudo de exame

químico toxicológico (págs. 96/97), no qual evidenciam o rádio transmissor e a quantidade, molde e forma de embalagem das drogas em posse do denunciado, tratando-se de uma conjuntura típica do crime de tráfico, juntamente com o conjunto da prova oral colhida em ambas as fases da persecução penal.

A autoria delitiva restou devidamente demonstrada dado que os policiais narraram os fatos de forma coerente, confirmando que avistaram o réu em movimentação suspeita, em ponto conhecido de tráfico de drogas, uma vez que ao perceber a presença dos policiais, o denunciado empreendeu fuga ao telhado de uma casa, ao passo que acusado confessou manifestamente exercer a função de olheiro no local, confirmando os fatos narrados pelos policiais, alegando que, por necessidade financeira, realizava serviços de vigilância a fim de assegurar o tráfico no local, verificando compatibilidade e concordância com o demais acervo probatório.

Passo para a dosimetria da pena.

Em relação ao crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, atendendo-se os preceitos da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59 do Código Penal, e do artigo 42 da Lei n. 11.343/06, com a apreensão de seis tijolos de Cannabis sativa L (maconha), pesando cerca de 3.790g (três mil, setecentos e noventa gramas), fixo a pena de 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, presente a circunstância atenuante atinente à confissão, portanto reduzo a pena ao seu patamar mínimo.

Na fase derradeira, afasto a causa de diminuição do artigo 33, § 4º da Lei 11343/06, uma vez que o réu, embora primário e de bons antecedentes, confessou ter função em estrutura organizada para a prática do crime equiparado a hediondo, com a apreensão de significativa quantidade de substância entorpecente. Em razão da pena aplicada, fixo o regime semiaberto para o cumprimento da pena.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia e CONDENO o acusado MURILO ROBERTO ROTHJE, pela prática do crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, ao cumprimento das penas de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em seu valor mínimo, fixando-se o regime inicial semiaberto.

Determino o perdimento de bens e valores apreendidos, nos termos do art. 63 da Lei nº 11.343/06. Recurso em liberdade.

PIC

São Vicente, 19 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA